

한국마사회 감사실

(통보, 개선)

일련번호	2022-특정-18
분야	청렴문화 조성
제목	성희롱, 직장 내 괴롭힘 등 피해자 보호조치 제도 미비
소관본부	□본부
소관부서	▲부
내용	

1. 업무개요

우리회는 「양성평등기본법」, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」, 「근로기준법」 등 법령에 따라 성희롱·성폭력 및 직장 내 괴롭힘의 예방과 조치를 위하여 필요한 사항을 정한 「성희롱·성폭력 및 직장 내 괴롭힘 예방지침」을 수립하여 시행하고 있다.

2. 관계규정 등 판단기준

「근로기준법」 제76조의3(직장 내 괴롭힘 발생시 조치), 「남녀고용평등법」 제14조(직장 내 성희롱 발생시 조치) 등에 따르면 성희롱 또는 직장 내 괴롭힘

피해자를 보호하기 위해 근무장소 변경, 유급휴가 명령 등의 적절한 조치로 피해자들을 보호하도록 하고 있다.

또한, 우리회 「성희롱·성폭력 및 직장 내 괴롭힘 예방지침」, 「직장 내 성희롱·성폭력, 괴롭힘 예방 및 대응 가이드라인(2022년)」에 따르면 고충처리절차 안내, 조사과정에서 유의사항, 2차 피해 정의 및 방지 노력 안내 등을 통해 피해자를 보호하도록 하고 있다.

한편, 여성가족부에서 「양성평등기본법」에 따라 전국 공공기관(770개) 및 민간사업체(1,760개)를 대상으로 조사한 ‘2021년 성희롱 실태조사’ 결과에 따르면 직장 내 성희롱 방지를 위해 가장 필요한 정책으로는 ‘피해자 보호’(32.7%), ‘조직문화 개선’(19.6%) 순으로 조사되었다.

따라서, ▲부는 법령·정부지침, 내부규정 등에 따라 성희롱 또는 직장 내 괴롭힘 등으로 인한 피해자의 보호에 소홀함이 없도록 관련 제도를 마련하여 추가적인 피해 발생을 차단하고 인권을 보호하는 등 피해자의 보호의무를 충실히 이행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사실에서는 2022년 중규모 특정감사를 진행하는 과정에서 성희롱·성폭력 및 직장 내 괴롭힘의 예방과 조치 등 운영 전반에 대하여 검토한 결과 아래와 같은 사실관계를 확인하였다.

가. 정기적인 직장 내 성희롱 실태조사 미실시

▲부는 직장 내 성희롱 실태를 파악하여 성희롱 방지대책 수립과 개선을 위한 기초자료로 활용하기 위해 「양성평등기본법」 제32조제1항¹⁾ 및 「여성가족부 성희롱·성폭력 예방지침 표준안」 제17조제2항²⁾의 내용을 준용하여 정기적으로 성희롱 실태조사를 실시해야 함에도 불구하고, 2017년 한국마사회 직장 내 성희롱 실태조사 이후 별도 실태조사를 실시하지 않은 것으로 확인³⁾된다.

한편, 감사실에서는 2022. 9.17.부터 2주간 전 임직원 대상으로 2022년 성희롱 및 직장 내 괴롭힘 실태에 관한 설문조사를 실시하였다. 실태조사 주요항목은 성희롱 및 직장 내 괴롭힘 피해경험 유무, 피해유형, 행동방식, 피해발생 장소, 2차 피해 경험 유무, 타인의 경험 목격 여부, 의견 제시 등 전반에 대하여 조사하였으며 주요결과는 【표1】 , 【표2】 와 같다.

【표1】 한국마사회 직장 내 성희롱 실태조사 개요

구분	2017.	2022.
주관부서	▲부	♥실
조 사 명	2017년 직장 내 성희롱 실태조사	2022년 성희롱 및 직장 내 괴롭힘 실태조사
조사기간	2017.12.21. ~ 2018. 1.10.	2022. 9.17. ~ 2022.10. 2.
조사대상	술 직원	술 직원

1) 「양성평등기본법」 제32조 제1항에 따르면 “여성가족부장관은 3년마다 성희롱에 대한 실태조사를 실시하여 그 결과를 발표하고, 이를 성희롱을 방지하기 위한 정책수립의 기초자료로 활용하여야 한다”고 되어 있음.

2) 「여성가족부 성희롱·성폭력 예방지침 표준안 및 해설」 제17조(재발방지조치 등) 제2항에 따르면 “기관의 장은 성희롱·성폭력의 재발 방지를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 성희롱·성폭력의 실태 또는 인식에 대한 조사 등을 실시할 수 있다”고 되어 있음.

3) 2020.11. ▲부 주관으로 2020년 한국마사회 성희롱 실태조사를 시행하였으나 당시 담당자 전보·교체로 실태조사 관련 결과보고는 이루어지지 않음.

구분	2017.	2022.
응 답 률	7.7% (전체 5,707명 중 437명 응답)	23.7% (전체 5,103명 중 1,211명 응답)
조사방법	사내포털 설문시스템	온라인 설문조사(구글 설문조사 URL을 문자로 개별전송)
조사항목	총 20개 항목	총 26개 항목 (성희롱 20개, 직장 내 괴롭힘 6개)
조사내용	조직문화, 성희롱 피해경험, 성희롱 상담창구 인지정도 등	피해 유형, 행위자, 대처방식 등, 피해에 따른 영향, 2차 피해 여부 등

【표2】 2022년 성희롱 및 직장 내 괴롭힘 실태조사 주요내용

구분	응답수(명)	세부내용
최근 3년 성희롱 피해 경험 유무	1,211	없다(98.1%) >> 있다(1.9%)
성희롱 피해유형	23	음담패설 및 성적농담(60.9%) >> 외모에 대한 성적 비유(43.5%) >> 사적만남 강요(17.4%)
성희롱 발생 장소	23	사무실(82.6%) >> 회식장소(13%)
성희롱 행위자	23	고객 등 외부인(65.2%) >> 상급자(21.7%) >> 동급자(8.7%)
성희롱 피해 대처	23	참고 넘어감(65.2%) >> 상급자에게 알림(17.4%) >> 행위자에게 사과 요구(8.7%)
2차 피해 경험 유무	23	없다(91.3%) >> 있다(8.7%)
2차 피해 행위자	2	동급자(100%)
성희롱 방지를 위해 가장 필요한 정책	1,211	피해자 보호(69.4%) >> 엄정한 징계(62.7%) >> 공정한 사건처리(37.3%) >> 조직문화 개선(33.9%)
최근 3년 직장 내 괴롭힘 경험유무	1,211	없다(93.6%) >> 있다(5.4%)
괴롭힘 피해유형	77	소문을 퍼뜨림(44.2%) >> 욕설, 폭언(23.4%) >> 업무능력, 성과 조롱(22.1%)
괴롭힘 행위자	77	상급자(53.2%) >> 비슷한 직급동료(39%)
괴롭힘 대처유형	77	무대응(39%) >> 동료 상담(26%) >> 사내고충제기, 상담(22.1%)
응답자 직종 등	1,211	경마지원직 발매(51.4%) >> 경마지원직 진행(22.2%) >> 경마지원직 관리직(11.4%) >> 일반직원(9.9%)

나. 피해자 방어권 보장 관련 피해자 보호조치 제도 미비

▲부는 성희롱 피해자가 고충상담을 신청할 경우 문제해결 방식(단순 분리, 조정 및 중재, 정식조사 신청 등) 및 처리절차 안내, 보호조치 필요여부 확인, 비밀 유지의무 안내, 유급휴가 부여 등 보호조치를 이행하고 있다.

그러나, 피해자는 사건을 겪은 충격이 큰 데다 그 사건에 대해 진술을 해야 하는 부담을 안고 있고, 생각하기도 힘든 사건을 다시 기억해 진술해야 하므로 고충상담 과정에서 피해자의 인권 보호, 의사전달의 불완전성 보완, 심리적 위축 해소를 위해 피해자의 방어권을 보다 실질적으로 보장하기 위한 노력이 필요하다.

이를 보완하기 위해 여성가족부 「직장내 성희롱·성폭력 사건 처리 매뉴얼」(2017. 7.)에서는 신뢰관계인 동석 제도를 운영하고 있다. 신뢰관계인 동석 제도는 피해자의 연령, 심신의 상태, 그 밖의 사정을 고려하여 피해자가 현저하게 불안 또는 긴장을 느낄 우려가 있다고 인정되는 때에는 직권 또는 피해자의 신청에 따라 피해자와 신뢰관계에 있는 자를 진술 과정에 동석하게 할 수 있는 것을 의미한다.

신뢰관계인의 기본적 역할은 진술과정에서 피해자의 심리적 안정과 원활한 의사소통을 돕는 것이나, 신뢰관계인의 동석으로 조사가 방해되거나 비밀이 누설되는 등 정당한 사유가 있는 경우에는 동석을 ‘거부’할 수 있으며, 신뢰관계인이 피해자 조사를 방해하거나 그 진술의 내용에 부당한 영향을 미칠 수 있는 행위를 하는 등 조사에 현저한 지장을 초래하는 경우에는 동석을 ‘제한’할 수 있다.

따라서 ▲부는 성희롱 등 고충상담 진행과정에서 사건에 피해자에게 신뢰관계인 동석 제도를 안내하여 피해자가 요청할 경우 신뢰관계인이 진술과정에 동석하여 고충상담이 원활히 진행될 수 있도록 지원할 필요가 있다.

다. 직장 내 괴롭힘 관련 피해자 정보 제공 미흡

우리 회 「인사규정시행세칙」 제67조(징계의 집행)제2항에 따르면 성 비위행위를 사유로 해당 직원에게 징계처분사유서를 발급할 때 피해자가 요청하는 경우에는 그 징계처분 결과를 피해자에게 함께 통보하도록 규정하고 있다.

기존에 성 비위 피해자에 한하여 피해자가 요청할 경우 징계처분권자로부터 가해자에 대한 징계처분 결과를 통보받을 수 있었으나 직장 내 괴롭힘 피해는 피해자에게 물리적 피해 뿐만 아니라 심리적으로 회복하기 어려운 피해를 남길 우려가 크다는 점에서 피해자가 가해자에 대한 징계처분결과를 통보받을 수 있도록 하여 피해자의 알 권리를 최대한 보장할 필요가 있다.

4. 관계부서 의견

▲부는 감사실의 지적에 대해 별다른 이의를 제기하지 않으며 「한국마사회 성희롱·성폭력 및 직장내괴롭힘 예방지침」 개정을 통해 정기적인 성희롱 실태조사 및 신뢰관계인 동석 제도 도입에 관한 근거규정을 마련하겠다고 하였다.

다만, 성 비위 행위 피해자에게 요청이 있을 경우 그 징계처분 결과를 통보하는 것은 상위 법률인 「국가공무원법」, 「지방공무원법」, 「공무원 징계령」을 준용

하여 우리 회 「인사규정시행세칙」 제67조제2항에 규정되어 있는 만큼, 직장 내 괴롭힘 피해자에게 그 징계처분 결과를 통보하는 경우도 「국가공무원법」 등 상위 법률에 근거가 마련되면 이를 준용하여 관련규정을 개정 후 시행하겠다고 하였다.

그러나, 인사혁신처에서는 2022. 8.29. 기존에 성희롱 피해자에 한하여 피해자 요청시 징계처분권자로부터 가해자에 대한 징계처분결과를 통보받을 수 있던 것을 갑질 비위로 인한 피해자까지 통보받을 수 있도록 적용 대상을 확대(안 제75조 제2항 관련)하는 내용의 「국가공무원법 일부개정법률안」을 입법예고 하였다. 또한, 우리 회에서는 「국가공무원법」 등에 관련 기준의 신설 여부와 무관하게 우리 회의 징계운영에 필요한 사항을 관련 제규정에 반영할 수 있으므로, 「국가공무원법」 등이 개정되기 전이라도 이를 선제적으로 반영하여 운영할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

① ▲부는 직장 내 성희롱 실태를 파악하여 성희롱 방지대책 수립과 개선을 위한 기초자료로 활용하기 위해 전 임직원 대상으로 성희롱 실태조사를 정기적으로 실시하시기 바랍니다. 【통보】

② ▲부는 신뢰관계인 제도를 도입하여 사전에 이를 피해자에게 안내하고, 피해자가 요청할 경우 신뢰관계인이 조사과정에 동참할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. 【개선】

③ ▲부는 직장 내 괴롭힘 관련 피해자가 요청할 경우 가해자에 대한 징계처분 결과를 통보받을 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. 【개선】